

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2711/2533

นางแหวน ไนตศิริ กับพวก

โจทก์

นางบุญศรี ศรีเพริศหรือศรีเพริด

จำเลย

นางแหวน ไนตศิริ โจทก์ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า โจทก์ที่ 1 ฎีกา มีโอกาสที่จะชนะคดี ขอศาลฎีกาได้โปรดมีหมายแจ้งให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการระงับการทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทไว้ก่อนจนกว่าคดีจะถึงที่สุด โปรดอนุญาตให้โจทก์ได้รับการคุ้มครองสิทธิเกี่ยวกับที่ดินพิพาทนี้ด้วย

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 160)ระหว่างพิจารณา โจทก์ที่ 2 ขอลงฟ้อง ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยดำเนินการขออนุญาตที่ดินแล้วแบ่งกรรมสิทธิ์ครึ่งหนึ่งของที่ดินพิพาทตามใบไต่สวน เลขที่ 524 หน้า 134ตำบลตลาด อำเภอเมือง (พระประแดง) จังหวัดนครเขื่อนขันธ์(สมุทรปราการ) ทางทิศตะวันตก ออกเป็น 3 ส่วน ให้เป็นของโจทก์ที่ 1 พันตรัฐุทธิและนางสังเวียน 1 ส่วน ให้เป็นของนางเรียง แก้ว 1 ส่วน และให้เป็นของจำเลย 1 ส่วน หากแบ่งแยกกันไม่ได้ให้ขายที่ดินพิพาทแล้วเอาเงินที่ขายได้แบ่งกันตามส่วน ถ้าจำเลยไม่ดำเนินการให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ที่ 1

โจทก์ที่ 1 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 156,155)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นสมควรสั่งห้ามมิให้จำเลยกระทำการจำหน่าย จ่ายโอน หรือ
ทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินที่พิพาทกันในคดีนี้ในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้น
แจ้งคำสั่งนี้ให้เจ้าพนักงานที่ดินและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

พิเคราะห์แล้ว เห็นสมควรสั่งห้ามมิให้จำเลยกระทำการจำหน่าย จ่ายโอน หรือ
ทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินที่พิพาทกันในคดีนี้ในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้น
แจ้งคำสั่งนี้ให้เจ้าพนักงานที่ดินและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

(ชุม สุกแสงเปล่ง-พินิจ จิมพาลี-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ